TRIBUNALE DI FIRENZE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 117/2024 R.G.E.

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA CON MODALITA' SINCRONA

Il sottoscritto Notaio Vivien Ceniccola, professionista delegato alla vendita dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari di Firenze ex art. 591 bis c.p.c. nella procedura esecutiva n. 117/2024 R.G.E., GE Dott.ssa Patrizia Pompei, a norma dell'art. 490 c.p.c., considerato che la Società Astalegale.net Spa risulta essere soggetto gestore delle vendite telematiche in quanto iscritta nel registro di cui al D.M. 32/2015 e che la stessa risulta già in convenzione con il Tribunale di Firenze quale gestore della pubblicità telematica,

AVVISA

che il giorno **19 marzo 2026 ore 14.30** si procederà, tramite il portale www.spazioaste.it, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att c.p.c. e di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32, per quanto applicabile, alla vendita telematica senza incanto con modalità sincrona del lotto in seguito descritto, alle seguenti condizioni e modalità:

CONDIZIONI DI VENDITA LOTTO UNICO

Il compendio immobiliare è posto in vendita alle seguenti condizioni:

• Prezzo base: **€ 2.552.514,00 (duemilionicinquecentocinquantaduemilacinquecentoquattordici virgola zero zero);**

• Offerta minima:**€ 1.914.385,50 (unmilionenovecentoquattordicimilatrecentottantacinque virgola cinquanta);**

• Cauzione: somma non inferiore a 1/10 del prezzo offerto da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della procedura.

• Aumento minimo in caso di gara: **€ 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero)**

• Scadenza del Termine per la presentazione delle offerte: 18 **marzo 2026** ore 23.59; si consiglia di effettuare il bonifico bancario almeno 5 giorni lavorativi prima dell'asta, in modo da essere visibile alla scadenza del termine per l'esame del-

le offerte. Si precisa che ove la cauzione non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta, l'offerta sarà esclusa;

• Apertura delle buste, deliberazione offerta ed eventuale gara tra i più offerenti **19 marzo 2026** ore 14.30

• Dati per il bonifico:
- Intestazione: Tribunale di Firenze - R.G.E. 117 del 2024
- Causale: "versamento cauzione"
- IBAN: IT71M0103002831000000615693

- Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
• Saldo prezzo: entro e non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione.

REGIME IMPOSITIVO ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA VENDITA LOTTO UNICO

La vendita è soggetta ad imposta di registro per mancato esercizio dell'opzione IVA da parte dell'esecutato (regime di esenzione IVA).

TEMPI, MODI E CONTENUTO DELLE OFFERTE DI ACQUISTO

Gli interessati all'acquisto dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito internet fino al giorno antecedente la vendita, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno **18 marzo 2026**, personalmente o a mezzo di avvocato esclusivamente con modalità telematica all'interno del portale www.spazioaste.it previa registrazione attraverso la funzione "invia l'offerta" seguendo le indicazioni riportate, qui di seguito e contenute nel "manuale utente" all'interno del portale.
L'offerta deve essere presentata dal diretto offerente o da Avvocato (che operi quale presentatore) mediante procura notarile con data certa anteriore o pari al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
E' possibile la presentazione, soltanto da parte di un Avvocato, di offerta c.d. per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 comma 3 c.p.c.
Le istruzioni rilasciate dal Ministero per la presentazione delle offerte telematiche sono reperibili all'indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_Offerta_telematica_PVP.
L'offerta per la vendita telematica deve essere redatta mediante un modulo web reso disponibile dal Ministero della Giustizia, raggiungibile cliccando sul pulsante "invia offer-

ta" presente all'interno della scheda di dettaglio del bene nel portale www.spazioaste.it.
Al termine della compilazione l'offerta è elaborata, criptata e, successivamente, resa disponibile all'utente per il download. L'offerta, dopo essere stata scaricata, non deve essere aperta né modificato il nome del file (ad es. offerta_0000.zip.p7m) e deve essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dedicato dal Ministero di Giustizia (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).
Si specifica che l'invio dovrà avvenire tramite casella di posta elettronica certificata con offerta firmata, digitalmente.
L'offerta s'intende, effettivamente, depositata soltanto dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia.
Qualora l'utente ricevesse la mail di "rigetto pacchetto offerta" dal portale delle Vendite Pubbliche, deve "recuperare l'offerta" tramite dati (URL e chiave unica di accesso) contenuti nella schermata "Inserimento Offerta". Il file, così recuperato, avente l'estensione ".zip.p7m", deve essere, necessariamente, inviato, senza alterazione o senza che venga aperto, all'indirizzo pec sopra indicato.
Ai sensi dell'art. 26 DM 32/15 andrà riconosciuta la qualifica di "presentatore", (ovverossia al soggetto che compila ed eventualmente firma l'offerta telematica prima di presentarla), esclusivamente, in capo a: A) offerente diretto; B) Avvocato munito di procura speciale con indicazione del soggetto rappresentato; C) Avvocato per persona da nominare.
In ogni caso, detto soggetto potrà presentare una sola offerta per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita.
In merito alla figura del c.d. "spettatore" previsto all'art. 20 del DM 32/15 è autorizzata la partecipazione con modalità telematiche alla suddetta udienza di vendita, oltre che degli offerenti, esclusivamente del debitore, dei creditori e degli eventuali comproprietari non esecutati.
La richiesta dello spettatore deve essere inviata compilando i dati del forum, disponibile dopo aver cliccato sul tasto "Partecipa" presente sul sito del gestore nella pagina descrittiva dell'immobile oggetto di vendita, entro il termine di presentazione delle offerte e dovrà essere approvata dal professionista delegato. A seguito dell'autorizzazione verranno inviate le credenziali univoche di accesso all'aula virtuale che permetteranno soltanto ai soggetti autorizzati di assistere alle operazioni di vendita, senza la possibilità di intervenire in alcun modo.
Le offerte dovranno contenere:
1 - nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza o domicilio, stato civile, recapito telefonico (qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice

fiscale, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo, come previsto dall'art. 12 comma 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015);
2 - dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale, in mancanza le comunicazioni saranno fatte presso la cancelleria;
3 - dati del coniuge, se l'offerente è coniugato in regime di comunione dei beni;
4 - descrizione del bene, per il quale l'offerta è proposta;
5 - numero di ruolo, anno della procedura, ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura e numero o altro dato identificativo del lotto;
6 - indicazione del professionista delegato;
7 - data e ora fissata per la vendita;
8 - prezzo offerto (che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base, ovvero all'offerta minima sopra indicata);
9 - termine per il pagamento (che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione - termine perentorio, non prorogabile e non sottoposto al regime di sospensione feriale dei termini processuali);
10 - modalità di pagamento (eventuale ricorso a finanziamento bancario per il saldo prezzo);
11 - importo versato a titolo di cauzione (si consiglia di effettuare il bonifico bancario almeno 5 giorni prima dell'asta in modo da essere visibile alla scadenza del termine per l'esame delle offerte e consentire il controllo dell'avvenuto effettivo accredito sul conto);
12 - data, orario e numero di TRN/CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione e codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
13 - indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e ricevere le comunicazioni previste;
14 - in caso di più offerenti, deve essere precisata la misura delle quote dei diritti che ciascuno intende acquistare;
15 - ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
Se l'offerta è presentata in nome e per conto di un minore dovrà essere sottoscritta, digitalmente, o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o beneficiario di amministratore di sostegno, l'offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Allegati all'offerta

All'offerta telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- in caso di offerta presentata da persona fisica, copia documento identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto offerente e copia documento d'identità del presentatore, se diverso dall'offerente;
- in caso di offerta presentata da persona giuridica, copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto che la rappresenta, certificato del Registro delle Imprese valido o visura camerale avente identica validità, da cui risultino i poteri ovvero la procura, il verbale o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- se il soggetto è coniugato in regime di comunione legale dei beni, estratto dell'atto di matrimonio; qualora l'offerente coniugato in comunione legale dei beni intenda acquistare come bene personale, dovrà essere allegata dichiarazione dell'altro coniuge di conferma ex art. 179 c.c., con documento di identità e codice fiscale del coniuge non acquirente (salva la facoltà di deposito successivo all'aggiudicazione, ma prima del saldo prezzo);
- procura notarile rilasciata da un offerente (o più offerenti) all'avvocato, qualora l'offerente intenda avvalersi di quest'ultimo per la presentazione dell'offerta. La procura deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche come copia per immagine;
- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o beneficiario di Amministratore di sostegno, copia del documento d'identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- qualora l'offerente sia un soggetto facente parte della Unione Europea (cittadino italiano o comunque comunitario o equiparato), non occorre l'allegazione di alcun documento specifico da parte dello stesso offerente, oltre a quelli, ordinariamente, richiesti;
- qualora l'offerente sia cittadino non facente parte dell'Unione Europea, occorre verificare se sussista la condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo stato di appartenenza per l'acquisto di beni immobili ed, in caso di sussistenza della reciprocità, non occorrerà l'allegazione di alcun documento specifico da parte dello stesso offerente oltre a quelli ordinariamente richiesti, risultando, in tal modo, integrata la sua capacità giuridica e di agire come se fosse cit-

tadino italiano;
- qualora l'offerente sia cittadino non facente parte dell'Unione Europea, per il quale non risulti verificata la condizione di reciprocità con il suo stato di appartenenza, l'offerente, con la sottoscrizione dell'offerta, dovrà allegare il permesso di soggiorno a tempo indeterminato o la carta di soggiorno;
- se l'offerta è formulata da più persone nella domanda di partecipazione all'asta dovrà essere precisata la misura delle quote dei diritti che ciascuno intende acquistare; all'offerta deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti a colui che firma l'offerta che ha l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. La procura deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- copia della contabile di avvenuto pagamento, tramite bonifico sul conto corrente della procedura esecutiva, dell'importo della cauzione che dovrà recare come causale la sola dizione versamento-cauzione senza altre indicazioni;
- richiesta agevolazioni fiscali (c.d. prima casa e/o prezzo valore), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del saldo prezzo;
- la dichiarazione di essere edotto sui contenuti della perizia di stima in ordine agli impianti e dispensare esplicitamente la procedura dal produrre la certificazione relativa alla conformità dei beni, alle norme sulla sicurezza e la certificazione/attestato di prestazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;
-- ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'offerta.

Versamento Bollo

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo virtuale pari ad Euro 16,00, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato sul portale dei servizi telematici all'indirizzo http://pst.giustizia.it tramite il servizio "pagamento di bolli digitali" tramite carta di credito o bonifico bancario seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" reperibile sul sito internet pst.giustizia.it. Il bollo non sarà soggetto a restituzione in caso di mancata aggiudicazione.
L'offerta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 571, III comma, C.p.c..

VENDITA E GARA

Il professionista delegato procederà all'esame delle offerte ed all'eventuale gara tra gli offerenti con modalità telematiche tramite la piattaforma www.spazioaste.it.
L'accesso al portale avviene mediante credenziali univoche di

partecipazione alla singola vendita. Almeno 30 (trenta) minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il gestore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'offerta, le credenziali per connettersi alla vendita ed al proprio portale.
L'utente è responsabile dei propri codici d'accesso e non potrà cederli o divulgarli a terzi. I codici inviati permetteranno la partecipazione alla gara telematica ed identificheranno l'utente all'interno del portale www.spazioaste.it.
Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista delegato solo nella data ed all'orario di vendita telematica sopra indicato.
All'inizio delle operazioni di vendita il professionista procede alla validazione o meno dell'offerta presentata. Qualora questa venisse validata, il presentatore potrà partecipare alla gara telematica ed effettuare i propri rilanci.
Se risulti essere stata presentata un'unica offerta valida, anche qualora l'offerente non sia presente sulla piattaforma digitale, il bene sarà aggiudicato al medesimo, purché l'offerta sia pari al prezzo base; qualora l'unica offerta risulti essere inferiore al prezzo base, ma non oltre il quarto, l'offerente avrà diritto all'aggiudicazione solo laddove non risultino presentate istanze di assegnazione da parte di creditori ex art. 588 C.p.c..
Nell'ipotesi di presentazione di più offerte, la gara avrà inizio subito dopo l'apertura delle offerte ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte ricevute.
Qualora si proceda alla gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c., essa avrà luogo sull'offerta al prezzo più alto con la modalità sincrona telematica secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. F) del D.M. 23.2.2015 n. 32 ed avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno, tempestivamente, comunicate (tramite email) dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara telematica.
In caso di rilanci, l'aumento minimo sarà quello fissato nel presente avviso.
La gara dovrà ritenersi chiusa quando siano trascorsi tre (3) minuti dall'ultima offerta senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.
Ove la gara non abbia luogo per mancanza di adesione degli offerenti e si debba procedere ad aggiudicazione, al fine di determinare l'offerta migliore, saranno applicati i seguenti criteri:
- a parità di prezzo, sarà preferita l'offerta cui si accompagni la cauzione di maggior importo, indipendentemente del termine indicato per il versamento del saldo prezzo;
- a parità di cauzione, sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo;

- a parità di termine per il versamento del saldo prezzo sarà preferita l'offerta presentata per prima.
E' possibile contattare l'indirizzo email garaimmobiliare@astalegale.net o il numero telefonico 0280030070 per supporto ed assistenza nella partecipazione all'asta telematica.
Terminata la vendita il professionista delegato procederà all'eventuale aggiudicazione ed alla redazione del verbale delle operazioni di vendita così come indicato nell'ordinanza di delega.

VERSAMENTO SALDO PREZZO

L'aggiudicatario dovrà versare mediante bonifico sul conto corrente della procedura il saldo del prezzo di aggiudicazione (detratto l'importo già versato a titolo di cauzione), nel termine indicato nell'offerta o, in mancanza, nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione feriale).
Le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre il 50% (cinquanta per cento) del compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene e del connesso rimborso spese generali) sono a carico dell'acquirente, mentre le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito, sono a carico della Procedura.
Il mancato versamento nel termine stabilito del saldo comporterà la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa.
Qualora uno dei creditori procedente o intervenuto sia un Istituto di Credito fondiario, l'aggiudicatario, nel termine previsto per il pagamento, dovrà versare, direttamente, a detto Istituto, l'85% (ottantacinque per cento) del saldo prezzo di aggiudicazione fino alla concorrenza del credito del predetto Istituto per capitale, accessori e spese, secondo le indicazioni ricevute dal professionista delegato.
In alternativa, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D. Lgs. 1/9/93 n.385, ha facoltà di subentrare, senza autorizzazione del G.E., nel contratto di mutuo purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell'indicazione del calcolo da parte dell'istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell'aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell'offerta oppure nel termine di 120 (centoventi) giorni all'esito della gara.
Nei 10 (dieci) giorni successivi all'aggiudicazione, il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario l'importo

delle somme da versare direttamente alla Banca, comunicando anche le coordinate bancarie necessarie a detto fine.
Ove nel termine di 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario non riceva detta comunicazione, è legittimato a versare il saldo prezzo, direttamente, sul conto corrente della procedura con le stesse modalità sopra indicate.
Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario è tenuto altresì a fornire le informazioni prescritte dall'art. 22, dall'art. 22 D.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio), con dichiarazione scritta utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale, con l'avvertenza che, in caso di mancato assolvimento dall'obbligo di rendere tali dichiarazioni, il giudice dell'esecuzione non firmerà il decreto di trasferimento, e visto l'art. 586 comma 1 c.p.c., revocherà l'aggiudicazione ed adotterà ogni eventuale altra iniziativa prevista dalla legge.
L'aggiudicatario nel caso in cui non intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, dovrà presentare dichiarazione di esonero del medesimo dall'attuazione dell'ordine di liberazione ai sensi dell'arti. 560 c.p.c..
Il Custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 560 c.p.c. comma 6, come modificato dalla Legge n. 8 del 28.2.2020.
Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura.
Il bene sarà posto in vendita nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con tutte le sue pertinenze, accessori e servitù, attive esistenti e passive apparenti anche con riferimento alla Legge n. 47/1985 e successive modifiche, nonché al D.P.R. n. 380/2001 - fermo il disposto dell'art. 2922 Cod. civ., il tutto così come meglio risulta descritto in ogni sua parte - ivi compresi i dati catastali e i confini, che qui s' intendono, integralmente, riportati, nella Consulenza estimativa in atti, alla quale, espressamente, si rimanda per una più completa disamina della storia edilizio-urbanistica.
L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni, di cui agli articoli 40, comma VI, della Legge n. 47/1985 e 46, comma V, del D.P.R. n. 380/2001.
Tutte le attività che a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c. dovrebbero essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista delegato presso il suo studio, fatto salvo quanto viene detto a proposito della presentazione delle offerte e della eventuale gara tra gli offerenti.

DESCRIZIONE LOTTO UNICO

Piena proprietà di complesso immobiliare ad uso agriturismo

posto in Castelfiorentino, località Granaiolo/Fontanelle, Via Onofrio di Paolo ai numeri civici 13-15-17-21, costituito da fabbricati e terreni agricoli.
Il fabbricato principale presenta uno sviluppo su due piani fuori terra ed è composto, nel suo insieme, da tre unità catastali con destinazioni rispettivamente di ufficio/deposito, quartieri per agriturismo ed abitazione rurale.
Su distacco sono presenti un edificio elevato su un piano fuori terra ad uso di deposito ed un edificio elevato su un piano fuori terra ad uso di uffici/sala di degustazione prodotti. Completa la consistenza dei fabbricati un livello interrato in parte destinato a garage, in parte a centro benessere ed in parte a cantine.
I fabbricati insistono su di una ampia resede circostante sulla quale trova sviluppo anche una piscina attrezzata a servizio dell'attività agrituristica.
Completa l'azienda un vasto appezzamento di terreno agricolo di circa 21 ettari, che circondano il nucleo dei fabbricati e risultano accessibili dalla via Onofrio di Paolo.
I diritti di impianto e di reimpianto dei vigneti, i titoli PAC sono accessori del bene e, come tali, da intendersi pignorati unitamente al vigneto al quale accedono.
Sono esclusi dal compendio oggetto di vendita, in riferimento ai terreni a vigneto, le superfici rivendicabili Chianti DOCG in quanto beni immateriali e di tale esclusione si è tenuto conto ai fini della determinazione del valore dei terreni in oggetto.
La vendita dei beni sopraindicati è effettuata a corpo e non a misura, sicché eventuali minori estensioni rispetto alla stima non importano diritto a riduzione del prezzo; e, comunque nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano anche in riferimento alla Legge 47/85 ed al D.M. 37/08 e fermo il disposto dell'art. 2922 C.C. e, come meglio descritti in ogni loro parte - ivi compresi i dati catastali ed i confini che qui si intendono, integralmente, riportati e trascritti nella consulenza redatta dal Geometra Paolo Foschini (CTU) in data 31 gennaio 2025 cui si fa pieno riferimento per la più completa e dettagliata descrizione.
Come attestato dal CTU e confermato dal custode ISVEG, il compendio risulta libero.

DATI CATASTALI

I beni immobili risultano rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfiorentino:
- **Foglio di mappa 2, particella 53, subalterno 1, cat. D/10, rendita catastale euro 8492,00** (l'unità immobiliare ad uso di deposito posta al piano terra del fabbricato principale, con annesso il manufatto ad uso di deposito con la porzione di interrato ad uso di garage e SPA e la piscina);

- **Foglio di mappa 2, particella 53, subalterno 2** cat D/10,**rendita catastale euro 5580,00** (l'unità immobiliare adibita a quartieri per agriturismo posta al piano primo del fabbricato principale);
- **Foglio di mappa 2, particella 53, subalterno 4, cat A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale mq. 120, totale escluse aree scoperte mq. 120, rendita catastale euro 440,28;** (l'unità immobiliare adibita ad abitazione rurale posta al piano terra del fabbricato principale);
- **Foglio di mappa 2, particella 53, subalterno 500, cat. D/10, rendita catastale euro 5000,00** (il manufatto ad uso di ufficio/sala di degustazione con annessa la porzione di interrato ad uso di cantine):

Beni comuni non censibili (BCNC):
- **Foglio di mappa 2, particella 53 subalterno 5,** S1 - T, bene comune ai subalterni 1, 2, 4 e 500 (rampe di accesso, resede, vialetti spazi per attrezzature);
- **Foglio 2 particella 53 subalterno 6,** S1-T-1, **quale bene comune ai subalterni 1 e 2** (le scale interne di collegamento e l'ascensore a servizio del fabbricato principale).

Completano l'insieme di edifici, tre annessi agricoli adibiti a rimessa e magazzini posti nella parte a sud rispetto al nucleo aziendale al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfiorentino al **Foglio di mappa 4 con le seguenti particelle:**
- **173, cat. C/6, classe 3, consistenza 68 mq, superficie catastale totale 73 mq, rendita catastale euro 147,50;**
- **174, cat. C/2, classe 2, consistenza 19 mq, superficie catastale totale 22 mq, rendita catastale euro 37,29;**
- **175, cat. C/2, classe 2, consistenza 15 mq, superficie catastale totale 17 mq, rendita catastale euro 29,44.**

I terreni agricoli risultato individuati al Catasto Terreni del Comune di Castelfiorentino come segue:
- **Foglio di mappa 2 dalle particelle:**
- **56,** qualità uliv vigneto di classe 2^, are 25 ca 30, reddito dominicale euro 9,15, reddito agrario euro 8,49;
- **57,** qualità uliv vigneto di classe 2^, ha 1 are 17 ca 00, reddito dominicale euro 42,30, reddito agrario euro 39,28;
- **62,** qualità uliveto di classe 1^, are 14 ca 30, reddito dominicale euro 5,91, reddito agrario euro 5,54;
- **63,** qualità uliv vigneto di classe 2^, are 37 ca 70, reddito dominicale euro 13,63, reddito agrario euro 12,66;
- **89,** qualità uliv vigneto di classe 2^, are 11 ca 00, reddito dominicale euro 3,98, reddito agrario euro 3,69;
- **95,** qualità uliveto di classe 3^, are 60 ca 50, reddito dominicale euro 9,37, reddito agrario euro 10,94;
- **140,** qualità uliveto di classe 3^, are 01 ca 29, reddito dominicale euro 0,20 e reddito agrario euro 0,23;
- **141,** qualità uliv vigneto di classe 2^, ha 3 are 96 ca 80, reddito dominicale euro 143,45 e reddito agrario euro 133,20;

Foglio di mappa 4, dalle particelle:

- **39**, qualità seminativo di classe 4^, ha 1 are 55 ca 10, reddito dominicale euro 32,04, reddito agrario euro 28,04;
- **43**, qualità seminativo di classe 3^, are 17 ca 90, reddito dominicale euro 6,47, reddito agrario euro 5,55;
- **44**, qualità seminativo di classe 4^, mq. ha 1 are 89 ca 70, reddito dominicale euro 39,19, reddito agrario euro 34,29;
- **47** porz. AA, qualità seminativo di classe 4^, ha 3 are 38 ca 00, reddito dom. euro 69,82 e reddito agrario euro 61,10; porz. AB, qualità pascolo di classe U, ha 1 are 48 ca 00, reddito dominicale euro 7,64 reddito agrario euro 3,82;
- **85**, qualità semin arbor di classe 4^, are 11 ca 70, reddito dominicale euro 2,42, reddito agrario euro 1,81;
- **96**, qualità pascolo di classe U, are 15 ca 00, reddito dominicale euro 0,77, reddito agrario euro 0,39;
- **112**, qualità seminativo di classe 4^, are 01 ca 50, reddito dominicale euro 0,31, reddito agrario euro 0,27;
- **115**, qualità seminativo di classe 4^, are 41 ca 50, reddito dominicale euro 8,57, reddito agrario euro 7,50;
- **116**, qualità seminativo di classe 4^, are 03 ca 60, reddito dominicale euro 0,74, reddito agrario euro 0,65;
- **117 porz. AA**, qualità seminativo arborato di classe 5^, are 57 ca 03, reddito dominicale euro 5,89 e reddito agrario euro 4,42; porz. AB, qualità uliveto di classe 3^, are 16 ca 47, reddito dominicale euro 2,55 e reddito agrario euro 2,98;
- **176**, qualità semin arbor di classe 4^, ha 5 are 28 ca 69, reddito dominicale euro 109,22 e reddito agrario euro 81,91.

Dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dallo stesso comune al CTU il 21 novembre 2024 al n. di protocollo 21524 risulta che i terreni ed i fabbricati hanno la seguente destinazione urbanistica:

- le particelle, 53, 56, 57, 62, 63, 89, 95, 140 e 141 del Foglio di mappa 2 ricadono nel Sistema Ambientale e Paesaggistico del Territorio Aperto in zona E4 - Sottosistema delle Aree di raccordo fra fondovalle e crinali minori - UTOE E4a (crinale minore fra Granaiolo ed il Torrente Ormicello);
- le particelle, 173, 174, 175, 112, 116 e 117 del Foglio 4 ricadono nel Sistema Ambientale e Paesaggistico del Territorio Aperto in zona E4 - Sottosistema delle Aree di raccordo fra fondovalle e crinali minori - UTOE E4a (crinale minore fra Granaiolo ed il Torrente Ormicello);
- le particelle, 176, 43 e 115 del Foglio 4 ricadono nel Sistema Ambientale e Paesaggistico del Territorio Aperto in parte in zona E4 - Sottosistema delle Aree di raccordo fra fondovalle e crinali minori - UTOE E4a (crinale minore fra Granaiolo ed il Torrente Ormicello) ed in parte nel Sottosistema delle Aree morfologicamente Deboli - UTOE E6 di San Matteo; la particella 176 risulta interessata in piccola parte dall'area di cava denominata CE3.

- le particelle 39, 44, 47, 96 e 85 del Foglio 4 ricadono nel Sottosistema delle Aree morfologicamente Deboli - UTOE E6 di San Matteo; inoltre, le particelle 44, 39 e 85 in piccola parte, la particella 47 in gran parte e la particella 96 per intero, risultano interessate in piccola parte dall'area di cava denominata CE3.

SITUAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA

Lo stato edilizio-urbanistico degli immobili risulta dalla perizia del CTU Geometra Paolo Foschini (CTU) in data 31 gennaio 2025 cui si rinvia, integralmente.
Il CTU riferisce che l'epoca di costruzione del fabbricato rurale in origine presente è antecedente al 1° settembre 1967.
Successivamente, le unità sono state oggetto dei seguenti provvedimenti autorizzativi:
- CONCESSIONE EDILIZIA Pratica 275/77/1 - Protocollo 8836/1977 del 5/8/1977, rilasciata in data 27/01/1978 per ristrutturazione di cantina;
- CONCESSIONE EDILIZIA Pratica 95/79/2 - Protocollo 2637/1979 del 3/3/1979, rilasciata in data 12/07/1979 - variante in corso d'opera alla ristrutturazione di cantina di cui alla C.E. 275/77/1 del 27/1/1978;
- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' Pratica 597/2003 - Protocollo 2003/13604 del 31/10/2003 per consolidamento strutturale, ristrutturazione e frazionamento di unità immobiliari di un fabbricato da adibire ad uso agrituristico, Catasto Terreni Foglio 2, Particella 53;
- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2004/538 - Protocollo 2004/12934 del 30/09/2004 rilasciato in data 11/07/2006 (Autorizzazione Unica SUAP P.C. n. 26/06 del 11/07/2006) per ristrutturazione di un complesso di fabbricati da destinare ad attività agrituristica con realizzazione di garage interrato;
- PERMESSO DI COSTRUIRE Pratica 187/2006 - Protocollo 2006/5019 del 12/04/2006 per richiesta di declassamento e realizzazione di nuovo tratto di strada vicinale in Via Onofrio di Paolo;
- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' Pratica 443/2008 - protocollo gen. 2008/18647 del 22/10/2008 per escavazione di un pozzo ad uso diverso dal domestico (uso irriguo) C.F. Foglio 4, Particella 47;
- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2011/016 Pratica 2009/46 - Protocollo 2009/22473 del 12/11/2009 rilasciato in data 22/04/2011 per completamento e modifica di intervento relativo alla ristrutturazione di un complesso di fabbricati da destinare ad attività turistico-ricettiva con realizzazione di autorimessa interrata (a completamento del P.C. 2004/538 - Prot. 12934);
- DEPOSITO DELLO STATO FINALE Pratica 560/2016 - Protocollo 9727 del 01/06/2016 quale variante finale al Permesso di Costruire 2004/538 e successivo Permesso di Costruire 2011/016;

- pratica edilizia n. 2009/461, Catasto Edilizio Urbano, Foglio 2, partic. 53, Sub. 1-2-3-4 con COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI Pratica 120/2016/ES del 30/06/2016 Protocollo 10388 del 14/06/2016 con data di ultimazione lavori 13/6/2006, Via Onofrio di Paolo n. 13-21;
- PERMESSO A COSTRUIRE n. 22/2018 pratica 80/2017 - Protocollo 1714 del 30/01/2017 rilasciato in data 28/05/2018 per ampliamento annessi agricoli aziendali - Catasto Edilizio Urbano Foglio 2, Partic. 53, Sub. 3 e Catasto Terreni Foglio 4, Partic. 113.

Per il complesso immobiliare è stato depositato presso il Comune di Castelfiorentino il CERTIFICATO DI ABITABILITA' e/o AGIBILITA' (relativo alla parte a destinazione agrituristica subalterni 2 e 4), protocollato al n. 12510 in data 13/07/2016.

Il CERTIFICATO DI COLLAUDO delle strutture è stato depositato presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze in data 27/11/2012.

Si precisa che in data 14/06/2006 con Determinazione n. 306, il Comune di Castelfiorentino ha approvato il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) subordinandolo alla sottoscrizione di Atto d'obbligo unilaterale. I terreni interessati dal PMAA erano individuati al CT del Comune di Castelfiorentino nel Foglio di mappa 2 dalle particelle 53, 54, 56, 57, 62, 63, 89, 95 e 96 e nel foglio di mappa 4 dalle particelle 39, 43, 44, 112, 113, 115 e 116.

Il PMAA prevedeva l'utilizzazione di una superficie di mq. 170 del fabbricato colonico per lo svolgimento di attività agrituristica, la ricostruzione di una cantina di volumetria complessiva pari a mc. 905,86 derivante da recuperi ed ampliamenti e la realizzazione di una rimessa di volumetria di mc. 254,90.

In data 31/12/2015 con Determinazione n. 647 (pubblicato sull'Albo pretorio l'8/2/2016), il Comune di Castelfiorentino ha approvato il Programma aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con sottoscrizione di Atto d'obbligo unilaterale a modifica del precedente PMAA Det. 306/2006 per la realizzazione in ampliamento di nuova volumetria agricola interrata ad uso cantina, costruzione di nuovo annesso agricolo uso rimessa, costruzione di ricovero per allevamento ovicaprini e costruzione di ricovero per allevamento avicunicoli.

Si precisa che nell'atto d'obbligo, il Concessionario si impegnava a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per un periodo di dieci anni dal PAPMAA nonché a non frazionare né alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, con la sola esclusione dei trasferimenti previsti dalla Legge Regionale.

Il CTU ha dato atto che il sopra richiamato atto d'obbligo,

non risulta trascritto presso la competente Conservatoria.

Il CTU ha dato, altresì, atto che lo stato di fatto attuale dei fabbricati è risultato sotto il profilo edilizio, sostanzialmente corrispondente alle tavole grafiche di cui ai titoli edilizi.

Sono state invece riscontrate situazioni di un diverso uso di alcuni beni e, più precisamente:

- il locale con destinazione di garage posto al piano interrato con relativi ambienti accessori è di fatto utilizzato, anche per caratteristiche e dotazioni impiantistiche, a sala convegni e conferenze;
- l'unità immobiliare posta al piano terreno del fabbricato principale ed avente destinazione di deposito - magazzino è di fatto adibita ad abitazione;
- l'annesso su distacco con destinazione di uffici e degustazione prodotti (rif. Catasto F. 2, p.lla 53, porzione del sub. 500) è di fatto adibito ad abitazione;
- l'annesso su distacco con destinazione di deposito (rif. Catasto F. 2, p.lla 53, porzione del sub. 1) è di fatto adibito a cucina a servizio dell'agriturismo.

All'interno degli appezzamenti di terreno agricolo in prossimità dei tre manufatti agricoli "regolari" è stata riscontrata la presenza di altri manufatti in struttura precaria per i quali non risulta autorizzata la costruzione.

In merito alle sopra esposte difformità il CTU ha osservato quanto segue: "*Relativamente all'effettivo uso del locale garage al piano interrato non occorrono opere di ripristino se non il corretto uso urbanistico, visto che le normative in materia non impediscono alle rimesse di possedere caratteristiche e finiture di buon pregio nonché' dotazioni impiantistiche oltre l'ordinarietà.*

Relativamente al cambio d'uso dell'unità immobiliare posta al piano terreno del fabbricato principale nonché' per il manufatto uso ufficio/degustazione prodotti ed a quello ad uso di deposito, per il ripristino della conformità edilizia non occorrono ingenti opere (se non la rimozione delle zone adibite a cucina), visto che le normative in materia non impediscono ai magazzini di possedere caratteristiche, finiture e dotazioni impiantistiche di buon pregio.

Si determinano quali costi delle opere di rispristino, a forfait, quelli pari a € 20.000,00.

Infine, relativamente alla realizzazione dei manufatti realizzati "abusivamente" nei terreni agricoli, gli stessi, costituiti da strutture e tettoie in legno o in materiali precari, dovranno essere demoliti e trasportati a discarica autorizzata. Si determinano tali costi, a forfait, in € 10.000,00".

Il CTU nella stima del bene ha tenuto conto delle spese per la regolarizzazione degli abusi, per la rimozione delle opere non sanabili.

Si precisa che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 co. 5 dpr 380/2001 e art. 40, co. 6, L. 47/85.

VINCOLI, FORMALITÀ, ONERI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

- Atto unilaterale di obbligo edilizio del 4 luglio 2006 per Notaio Gennaro Galdo di Prato repertorio 100302 a favore del Comune di Castelfiorentino, trascritto a Volterra in data 15 luglio 2006 ai numeri 7235 Reg. gen. 4509 Reg. part., con cui la proprietaria degli immobili si è impegnata nei confronti del Comune ad effettuare gli interventi previsti nel P.M.A.A, a non modificare la destinazione agricola degli edifici esistenti per il periodo di validità della P.M.A.A fissato in 10 anni, a non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
- atto dichiarativo di vincolo pertinenziale per Notaio Gennaro Galdo di Prato del 4 luglio 2006, repertorio 100303 a favore del Comune di Castelfiorentino, trascritto a Volterra in data 15 luglio 2006 ai numeri 7236 Reg. gen. e n. 4510 Reg. part. con cui la proprietaria degli immobili si è impegnata nei confronti del Comune di Castelfiorentino a non alienare l'autorimessa separatamente dal fabbricato ad uso abitazione rurale di cui costituisce pertinenza.

Il CTU rileva che l'Atto d'obbligo unilaterale allegato al Programma aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) approvato dal Comune di Castelfiorentino con Determinazione n. 647 del 31/12/2015 (pubblicato sull'Albo pretorio in data 8/2/2016) e come meglio descritto nella parte urbanistica, non risulta trascritto presso la competente Conservatoria.

INFORMAZIONI E VISITE PER GLI INTERESSATI

Le richieste di visita dell'immobile possono essere formulate unicamente tramite l'apposita funzione cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, come meglio spiegato nella sezione "FAQ" del predetto portale e, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato all'acquisto e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurarne l'esatta identificazione. Saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati. Per prenotare la visita si accede al sito https://pvp.giustizia.it, ove è presente il pulsante per la richiesta di prenotazione della vi-

sita che apre l'apposito modulo: prenota.po@isveg.it .
Maggiori informazioni potranno essere reperite presso il Custode nominato: I.V.G. - Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze - Firenze, Borgo degli Albizi, 26, Tel: 055/2340830 - Fax: 055/2341032 Sito: www.isveg.it E-mail: info@isveg.it.
Avviso di vendita, perizia e allegati saranno visionabili sui siti internet: www.asteimmobili.it,www.astalegale.net,www.portaleaste.com,www.publicomonline.it, ww.tribunale.firenze.giustizia.it, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.
Ulteriori sommarie informazioni potranno essere fornite presso lo Studio del Professionista Delegato al recapito telefonico 055.3245490.
La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nella relazione peritale.
La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione dei contenuti dell'ordinanza di vendita e delle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, nonché la dispensa esplicita dal produrre la certificazione sulla conformità dei beni ed alle norme sulla sicurezza e la certificazione/attestato di prestazione energetica, assumendosi direttamente l'offerente tali incombenze.
La pubblicità sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita:
- pubblicazione dell'ordinanza e dell'avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia,
- sui seguenti siti internet: www.asteimmobili.it, www.astalegale.net, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it, www.tribunale.firenze.giustizia.it www.isveg.it unitamente a copia dell'ordinanza di vendita, della relazione di stima allegati;
- sul quotidiano on-line "Firenze Today" nonché sul giornale a rilevanza locale, edito da Astalegale.net per il Tribunale di Firenze, distribuito con modalità FREE-PRESS.

INFORMAZIONI GENERALI

La presentazione dell'offerta telematica implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata dell'ordinanza di vendita e di quanto contenuto nella relazione peritale, nei suoi allegati e nel presente avviso e comporta, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del DM 22 gennaio 2008 n. 372 del D.Lgs. n. 192/05, la espressa dispensa, della procedura esecutiva, dal produrre la certificazione relativa alla conformità dei beni alle norme sulla sicurezza, nonché la certificazione/attestato di prestazione energetica, manifestando l'interessato la volontà di voler assumere direttamente tale incombenza.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di

vendita si richiamano le norme di legge in materia.

Firenze 14 novembre 2025

Il professionista Delegato
Notaio Vivien Cenicola